



P U T U S A N

Nomor. 69 /Pid.Sus/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON PAULUS KASE.**
Tempat lahir : Kualeu.
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun/26 Agustus 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal sekarang : Kualeu, RT.006/RW.003 Dusun 02,
Desa Kunleu, Kecamatan Mollo Tengah,
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRI Pada tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan surat Perintah Penangkapan ;

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, Sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d 20 Maret 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d
29 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 s/d 21 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 03 April 2014 s/d 02 Mei 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Soe, 03 Mei 2014 s/d 01 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 03 April 2014 No. 69/Pid.Sus/2014/PN.Soe tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 03 April 2014 No. 69/Pid.Sus/2014/PN. Soe tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANTON PAULUS KASE Alias PAULUS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTON PAULUS KASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Surat *Dakwaan* Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTON PAULUS KASE** berupa pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang bukti :

⇒ Berupa Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui Saksi (Korban)

YUBLINA TAMPANI.

⇒ Berupa Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang + 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat;

⇒ Berupa Satu buah besi beton SNI ukuran 10 mili, sebesar jari kelingking, panjang sekira + 26 cm (dua puluh enam sentimeter), warna hitam karat, berujung pelat/pipih tajam.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar **Terdakwa ANTON PAULUS KASE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Mohon keringanan Hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 April 2014 No PDM- 23/SOE/Euh.2/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ANTON PAULUS KASE Als PAULUS** (Anak Kandung Korban) pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari Tahun 2014, bertempat di Rumah saksi korban **YUBLINA TAMPANI** di Dusun 02, Desa Kunleu Kec. Mollo Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan , atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Ibu kandungnya yakni YUBLINA TAMPANI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana pada mulanya Saksi UMDI NENOSBAN bersama saksi ANTON ABIMELEK KASE datang ketempat terdakwa **ANTON PAULUS KASE Als PAULUS** hendak menambal ban sepeda motor, yang mana pada saat Saksi UMDI NENOSBAN bersama saksi ANTON ABIMELEK KASE tiba, saksi berdua melihat terdakwa sedang makan didalam rumah, dan melihat saksi berdua datang, terdakwa langsung membuka pintu dan menyuruh saksi berdua masuk, namun pada saat itu saksi berdua hanya berdiri di depan pintu saya;



- Kemudian setelah itu terdakwa mengeluarkan peralatan tambal ban dari dalam rumah dan kemudian terdakwa mencari-cari DOP alat untuk mengempeskan ban, namun pada saat itu alat yang dicari terdakwa tersebut tidak ketemu, dan kemudian terdakwa menayakan kepada saksi korban yakni YUBLINA TAMPANI (ibu kadung terdakwa) dengan berkata “ **MAMA CO CARI ITU DOP DI DALAM JANG SAMPAI ADA DI SITU**” dan kemudian saksi korban berupaya mencari-cari DOP yang dibutuhkan terdakwa tersebut, namun tidak juga ketemu dan kemudian saksi korban berkata “ **DOP TIDAK ADA NI, PASTI BAPA TUA YANG SIMPAN DI MANA** “ dan kemudian saksi UMDI NENOSABAN berkata “ **BIAR SA NANTI BAPA TUA DATANG BARU KITA TAMBAL**” dan kemudian terdakwa marah dan langsung mengambil Handphone dari dalam saku jaket dan menelepon Bapaknya namun karena battree Handphone milik terdakwa hampir habis, lalu karena emosi terdakwa langsung melemparkan Handphone milik terdakwa ke tembok rumah, dan kemudian terdakwa mencabut anakan kemiri di depan rumah dan kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan kata – kata “ **JANGAN CABUT ITU BARANG, SAYA CAPEK BARU ITU BARANG JADI** “ dan saat itu terdakwa diam saja tidak menyahut saksi korban;
- Kemudian setelah itu terdakwa melemparkan peralatan – peralatan bengkel ke tembok , dan kemudian terdakwa menarik compressor untuk dirusakan namun pada saat itu saksi korban berkata “ **ADUH TUHAN ITU BARANG TIDAK TAU, JANGAN BIKIN RUSAK ITU BARANG BESAR ITU**”, dan kemudian terdakwa merasa kesal dengan perkataan saksi korban dan terdakwa langsung melihat saksi korban dan setelah itu



terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan karena merasa kurang puas kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban ke tanah dan melihat kejadian tersebut saksi UMDI NENOSABAN berupaya meleraikan terdakwa dengan menarik tangan terdakwa, dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi bulat untuk pencongkel ban dan kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban kembali ke tanah, dan setelah saksi korban terbaring di tanah, terdakwa langsung menekan kepala korban ke tanah dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) batang besi bulat pembuka ban tersebut ke leher saksi korban sehingga leher saksi korban menjadi luka dan berlobang serta mengeluarkan darah;

- Kemudian melihat kejadian tersebut saksi UMDI NENOSABAN langsung menarik terdakwa dan mendorong tubuh terdakwa dan setelah itu saksi UMDI NENOSABAN menyuruh saksi korban untuk lari menyelamatkan diri;
- Sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/20/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang diperiksa oleh dr. SISCA JUNEWATY KENCANA. Dengan kesimpulan : Luka robek pada bawah daun telinga kanan pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **ANTON PAULUS KASE Als PAULUS** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rangka. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. YUBLINA TAMPANI

Menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Timor Tengah Selatan di Soe dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON PAULUS KASE;
- Bahwa antara Saksi (Korban) dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangga, yakni Saksi (Korban) adalah Ibu Kandung dari Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi (korban) yang ke- 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, dan masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi (Korban) tepatnya di RT.006/RW.003 Dusun 02, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat ada 2 (dua) orang yakni Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE datang hendak menambal ban karena di depan rumah ada usaha buka bengkel, kemudian Terdakwa memanggil-manggil bapaknya kemudian Saksi (Korban) memberitahukan kalau bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari-cari alat DOP untuk mengempiskan ban namun alat tersebut Terdakwa cari-cari tidak ada kemudian Terdakwa marah dan melempar Handphonenya ke tanah, lalu melempar alat-alat bengkel semua di lantai dan tembok, lalu Terdakwa marah dan hendak membalikan mesin kompressor, kemudian Saksi (Korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata "Jangan bikin rusak itu barang besar!" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan balik menghadap Saksi (Korban) lalu Terdakwa mencekik Saksi (Korban) pada bagian leher dengan menggunakan kedua tangan lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah sehingga Saksi (Korban) jatuh ke samping, lalu datang adik Saksi (Korban) bernama



UMDI NENOSABAN datang menarik Terdakwa, saat Terdakwa di tarik tersebut kemudian Saksi (Korban) bangun dan duduk di tanah karena pusing dan saat itu Terdakwa mengambil satu buah besi untuk ungkil ban lalu berjalan ke arah Saksi (Korban), lalu Saksi (Korban) bangun hendak lari akan tetapi Terdakwa memegang badan Saksi (Korban) lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah dan menekan kepala Saksi (Korban) ke tanah dengan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang satu buah besi ungkil ban menusukan ke arah tubuh Saksi (Korban) satu kali di bagian leher samping di bawah telinga kanan Saksi (Korban) hingga Saksi (Korban) mengalami luka robek dan berlubang pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dan mengeluarkan darah pada saat itu, kemudian Saksi UMDI NENOSABAN menarik Terdakwa dan mendorongnya, menyuruh Saksi (Korban) untuk pergi, selanjutnya Saksi (Korban) jalan menuju rumah OKTAVIANUS SANAM (keluarga) untuk berlindung;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya untuk mencekik dan membanting tubuh Saksi (Korban) hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menikam Saksi (Korban) pada bagian leher



di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dengan satu buah besi AS roda dengan panjang sekitar ± 20 cm (dua puluh sentimeter), sebesar kelingking, warna silver, pada bagian ujung besi berbentuk pipih/pelat tajam yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi (Korban) saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut juga ada Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE;
- Bahwa mengenali / masih ingat barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan yakni barang bukti berupa :
 - Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;
 - Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang ± 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. UMDI NENOSABAN

Memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada saat didengar keterangannya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Timor Tengah Selatan di Soe dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON PAULUS KASE adalah orang tua (ibu kandung) dari Terdakwa yakni Saksi (Korban) YUBLINA TAMPANI;
- Bahwa antara Saksi (Korban) dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangga, yakni Saksi (Korban) adalah orang tua (Ibu Kandung) dari Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi (korban) yang ke- 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, dan masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi (Korban) tepatnya di RT.006/ RW.003 Dusun 02, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE datang hendak menambal ban karena di depan rumah Saksi (Korban) ada usaha buka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel, kemudian Terdakwa memanggil-manggil bapaknya kemudian Saksi (Korban) memberitahukan kalau bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari-cari alat DOP untuk mengempiskan ban namun alat tersebut Terdakwa cari-cari tidak ada kemudian Terdakwa marah dan melempar Handphonenya ke tanah, lalu melempar alat-alat bengkel semua di lantai dan tembok, lalu Terdakwa marah dan hendak membalikan mesin kompressor, kemudian Saksi (Korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata "Jangan bikin rusak itu barang besar!" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan balik menghadap Saksi (Korban) lalu Terdakwa mencekik Saksi (Korban) pada bagian leher dengan menggunakan kedua tangan lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah sehingga Saksi (Korban) jatuh ke samping, lalu Saksi menarik Terdakwa, saat Terdakwa di tarik tersebut kemudian Saksi (Korban) bangun dan duduk di tanah karena pusing dan saat itu Terdakwa mengambil satu buah besi untuk ungkil ban lalu berjalan ke arah Saksi (Korban), lalu Saksi (Korban) bangun hendak lari akan tetapi Terdakwa memegang badan Saksi (Korban) lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah dan menekan kepala Saksi (Korban) ke tanah dengan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa



yang memegang satu buah besi ungkil ban menusukan ke arah tubuh Saksi (Korban) satu kali di bagian leher samping di bawah telinga kanan Saksi (Korban) hingga Saksi (Korban) mengalami luka robek dan berlubang pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dan mengeluarkan darah pada saat itu, kemudian Saksi menarik Terdakwa dan mendorongnya, menyuruh Saksi (Korban) untuk pergi, selanjutnya Saksi (Korban) jalan menuju rumah OKTAVIANUS SANAM (keluarga) untuk berlindung;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya untuk mencekik dan membanting tubuh Saksi (Korban) hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menikam Saksi (Korban) pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dengan satu buah besi AS roda dengan panjang sekitar $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), sebesar kelingking, warna silver, pada bagian ujung besi berbentuk pipih/pelat tajam yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi (Korban) saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi juga ada Saksi ANTON ABIMELEK KASE;



- Bahwa mengenali / masih ingat barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan yakni barang bukti berupa :
- Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;
- Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Timor Tengah Selatan di Soe dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON PAULUS KASE adalah orang tua (ibu kandung) dari Terdakwa yakni Saksi (Korban) YUBLINA TAMPANI;



- Bahwa antara Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangga dengan Saksi (Korban) YUBLINA TAMPANI, yakni Saksi (Korban) adalah Ibu Kandung dari Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi (korban) yang ke- 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, dan masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi (Korban) tepatnya di RT.006/RW.003 Dusun 02, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat ada 2 (dua) orang yakni Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE datang hendak menambal ban karena di depan rumah ada usaha buka bengkel, kemudian Terdakwa memanggil-manggil bapaknya kemudian Saksi (Korban) memberitahukan kalau bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari-cari alat DOP untuk mengempiskan ban namun alat tersebut Terdakwa cari-cari tidak ada, lalu Saksi (Korban) mengatakan “tidak ada, mungkin bapak ada bawa?” kemudian Terdakwa emosi marah dan melempar melempar ember yang berisi perkakas bengkel, kemudian Terdakwa hendak menelpon bapaknya namun handphone Terdakwa mati



karena daya baterai habis kemudian handphone tersebut Terdakwa banting ke tanah, lalu Terdakwa marah dan hendak membalikan mesin kompressor, kemudian Saksi (Korban) mendekati Terdakwa dan memegang lengan tangan kanan Terdakwa sambil menegur Terdakwa dengan kata-kata "Jangan banting itu barang, itu kita punya barang, nanti rusak!" sehingga Terdakwa menjadi lebih emosi marah dan balik menghadap Saksi (Korban) lalu Terdakwa mencekik Saksi (Korban) pada bagian leher dengan menggunakan kedua tangan lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah sehingga Saksi (Korban) jatuh ke samping, lalu datang adik Saksi (Korban) bernama UMDI NENOSABAN datang menarik Terdakwa untuk memisahkan, kemudian Terdakwa menuju ke kompressor lalu mengangkatnya dan membanting alat tersebut lalu Terdakwa mengangkat kompressor lagi untuk Terdakwa banting yang mana tangan kiri Trdakwa mengangkat ujung kompressor lalu Saksi (Korban) bangun dan berjalan ke arah Terdakwa lalu memegang bahu Terdakwa sambil berkata "Sudah-sudah, berhenti sudah" lalu Terdakwa mengatakan dengan nada kasar "Ah..mau rusak na rusak, tidak ada guna ini barang!" kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang besi ungkil



ke arah belakang sehingga mengenai pada bagian rahang kanan Saksi (Korban) sehingga Saksi (Korban) terjatuh ke tanah lalu Terdakwa menuju ke kompressor alat untuk isi angin tersebut dan Terdakwa banting lagi, yang setelah itu Terdakwa tidak lihat Saksi (Korban) sudah pergi;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya untuk mencekik dan membanting tubuh Saksi (Korban) hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menikam Saksi (Korban) pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dengan satu buah besi AS roda dengan panjang sekitar $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), sebesar kelingking, warna silver, pada bagian ujung besi berbentuk pipih/pelat tajam yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi (Korban) saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut juga ada Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE;
- Bahwa mengenali / masih ingat barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan yakni barang bukti berupa :



- Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;
- Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti Berupa 1 (satu) buah batu laut berwarna abu-abu kecoklatan sebesar kepalan tangan orang dewasa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Timor Tengah Selatan di Soe dan benar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ANTON PAULUS KASE adalah orang tua (ibu kandung) dari Terdakwa yakni Saksi (Korban) YUBLINA TAMPANI;
- Bahwa benar antara Saksi (Korban) dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang masih dalam lingkup rumah tangga, yakni Saksi (Korban) adalah Ibu



Kandung dari Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi (korban) yang ke- 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, dan masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang;

- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi (Korban) tepatnya di RT.006/RW.003 Dusun 02, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar pada saat ada 2 (dua) orang yakni Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE datang hendak menambal ban karena di depan rumah ada usaha buka bengkel, kemudian Terdakwa memanggil-manggil bapaknya kemudian Saksi (Korban) memberitahukan kalau bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari-cari alat DOP untuk mengempiskan ban namun alat tersebut Terdakwa cari-cari tidak ada kemudian Terdakwa marah dan melempar Handphonenya ke tanah, lalu melempar alat-alat bengkel semua di lantai dan tembok, lalu Terdakwa marah dan hendak membalikan mesin kompressor, kemudian Saksi (Korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata "Jangan bikin rusak itu barang besar!" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan balik menghadap Saksi (Korban) lalu Terdakwa mencekik



Saksi (Korban) pada bagian leher dengan menggunakan kedua tangan lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah sehingga Saksi (Korban) jatuh ke samping, lalu datang adik Saksi (Korban) bernama UMDI NENOSABAN datang menarik Terdakwa, saat Terdakwa di tarik tersebut kemudian Saksi (Korban) bangun dan duduk di tanah karena pusing dan saat itu Terdakwa mengambil satu buah besi untuk ungkil ban lalu berjalan ke arah Saksi (Korban), lalu Saksi (Korban) bangun hendak lari akan tetapi Terdakwa memegang badan Saksi (Korban) lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah dan menekan kepala Saksi (Korban) ke tanah dengan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang satu buah besi ungkil ban menusukan ke arah tubuh Saksi (Korban) satu kali di bagian leher samping di bawah telinga kanan Saksi (Korban) hingga Saksi (Korban) mengalami luka robek dan berlubang pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dan mengeluarkan darah pada saat itu, kemudian Saksi UMDI NENOSABAN menarik Terdakwa dan mendorongnya, menyuruh Saksi (Korban) untuk pergi, selanjutnya Saksi (Korban) jalan menuju rumah OKTAVIANUS SANAM (keluarga) untuk berlindung;



- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya untuk mencekik dan membanting tubuh Saksi (Korban) hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menikam Saksi (Korban) pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dengan satu buah besi AS roda dengan panjang sekitar $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), sebesar kelingking, warna silver, pada bagian ujung besi berbentuk pipih/pelat tajam yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi (Korban) saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut juga ada Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE;
- Bahwa benar mengenali / masih ingat barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan yakni barang bukti berupa :
- Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;
- Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 , yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ANTON PAULUS KASE sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa ANTON PAULUS KASE sehat jasmani dan rohani sehingga mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 5 huruf a UU RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi (Korban) tepatnya di RT.006/RW.003 Dusun 02, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika 2 (dua) orang yakni Saksi UMDI NENOSABAN dan Saksi ANTON ABIMELEK KASE datang hendak menambal ban karena di depan rumah ada usaha buka bengkel, kemudian Terdakwa memanggil-manggil bapaknya kemudian Saksi (Korban) memberitahukan kalau bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa mencari-cari alat DOP untuk mengempiskan ban namun alat tersebut Terdakwa cari-cari tidak ada kemudian Terdakwa marah dan melempar Handphonenya ke tanah, lalu melempar alat-alat bengkel semua di lantai dan tembok, lalu Terdakwa marah dan hendak membalikan mesin kompressor, kemudian Saksi (Korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata "Jangan bikin rusak itu barang besar!" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan balik menghadap Saksi (Korban) lalu Terdakwa mencekik Saksi (Korban) pada bagian leher dengan menggunakan kedua tangan lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah sehingga Saksi (Korban) jatuh ke samping, lalu datang adik Saksi (Korban) bernama UMDI NENOSABAN datang menarik Terdakwa, saat



Terdakwa di tarik tersebut kemudian Saksi (Korban) bangun dan duduk di tanah karena pusing dan saat itu Terdakwa mengambil satu buah besi untuk ungkil ban lalu berjalan ke arah Saksi (Korban), lalu Saksi (Korban) bangun hendak lari akan tetapi Terdakwa memegang badan Saksi (Korban) lalu membanting Saksi (Korban) ke tanah dan menekan kepala Saksi (Korban) ke tanah dengan tangan kirinya lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang satu buah besi ungkil ban menusukan ke arah tubuh Saksi (Korban) satu kali di bagian leher samping di bawah telinga kanan Saksi (Korban) hingga Saksi (Korban) mengalami luka robek dan berlubang pada bagian leher di bawah telinga kanan Saksi (Korban) dan mengeluarkan darah pada saat itu, kemudian Saksi UMDI NENOSABAN menarik Terdakwa dan mendorongnya, menyuruh Saksi (Korban) untuk pergi, selanjutnya Saksi (Korban) jalan menuju rumah OKTAVIANUS SANAM (keluarga) untuk berlindung;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami : Luka robek pada bawah daun telinga kanan pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/20/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang diperiksa oleh dr. SISCA JUNEWATY KENCANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, terdakwa adalah anak dari saksi Korban, karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam lingkup keluarga (rumah tangga), sehingga menurut Majelis unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena masalah sepele ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Berupa Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah, karena Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban YUBLINA TAMPLANI sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saki korban yaitu YUBLINA TAMPLANI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini Berupa Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, panjang $\pm$ 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat dan Berupa Satu buah besi beton SNI ukuran 10 mili, sebesar jari kelingking, panjang sekira $\pm$ 26 cm (dua puluh enam sentimeter), waran hitam karat, berujung pelat/pipih tajam karena Barang Bukti Tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Maka sudah Sepatutnya Barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTON PAULUS KASE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Berupa Satu buah baju kaos, warna kuning gading, pada bagian depan baju terdapat tulisan dan juga terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui Saksi (Korban)

YUBLINA TAMPANI.

- Berupa Satu buah besi as sepeda motor, sebesar jari kelingking, warna putih silver, panjang ± 20 cm (dua puluh sentimeter), berujung pelat / pipih tajam, yang terdapat cincin pelat;
- Berupa Satu buah besi beton SNI ukuran 10 mili, sebesar jari kelingking, panjang sekira ± 26 cm (dua puluh enam sentimeter), warna hitam karat, berujung pelat/pipih tajam.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DJANUER N. P. MANURUNG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Soe dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H) (JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.)

(MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(ALFONSUS HOINBALA, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)